

वी.पी.कोइराला_स्वास्थ्य_वज्जिज्ञान_प्रतष्ठान_ऐन_२०४९

English title: B.P. Koirala Institute of Health Sciences Act, 1992

वी.पी.कोइराला स्वास्थ्य वज्जिज्ञान प्रतष्ठान ऐन, २०४९ । लालमोहर र प्रकाशन मिति। २०४९ । १० । ५ । संशोधन गर्ने ऐन । १. वी.पी. कोइराला स्वास्थ्य वज्जिज्ञान प्रतष्ठान (पहिलो संशोधन) ऐन, २०५५ २०५५ । ७ । ११ । २. आयकर ऐन, २०५८ २०५८ । १२ । १९ । ३. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ७ । ४. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । ५. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२ । ०४ । १४ । २०४९ सालको ऐन नं. ४८ । वी.पी. कोइराला स्वास्थ्य वज्जिज्ञान प्रतष्ठानको व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: जननेता स्वर्गीय वंशेश्वर प्रसाद कोइरालाको चीर पुण्यस्मृतिका लागि एवं नेपाललाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रमशः आत्मनिर्भर बनाउँदै लैजान, सर्वसाधारण जनतालाई स्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न, स्वास्थ्य सम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन र अनुसन्धानको प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक जनशक्ति तयार गर्न राष्ट्रिय महत्त्वको वी.पी. कोइराला स्वास्थ्य वज्जिज्ञान प्रतष्ठान स्थापना र सञ्चालन गर्नको लागि कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको एक्काईसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएकोछ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "वी.पी. कोइराला स्वास्थ्य वज्जिज्ञान प्रतष्ठान ऐन, २०४९" रहेकोछ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) "प्रतष्ठान" भन्नाले दफा ३ बमोजमि स्थापना भएको वी.पी. कोइराला स्वास्थ्य वज्जिज्ञान प्रतष्ठान सम्झनु पर्छ । (ख) "परिषद्" भन्नाले दफा ७ बमोजमि गठित सञ्चालक परिषद् (गभर्नङ्गि काउन्सिल) सम्झनु पर्छ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (ख१) "कुलपति" भन्नाले दफा ११ बमोजमिको कुलपति सम्झनु पर्छ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (ख२) "सहकुलपति" भन्नाले दफा ११क. बमोजमिको सहकुलपति सम्झनु पर्छ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । (ग) "उपकुलपति" भन्नाले दफा ११ख. बमोजमि नियुक्त उपकुलपति सम्झनु पर्छ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (ग१) "शिक्षाध्यक्ष, रजिष्ट्रार र अस्पताल निर्देशक" भन्नाले दफा ११ग. बमोजमि नियुक्त शिक्षाध्यक्ष, रजिष्ट्रार र अस्पताल निर्देशक सम्झनु पर्छ । (घ) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजमि" भन्नाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिएबमोजमि सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । वी.पी.कोइराला स्वास्थ्य वज्जिज्ञान प्रतष्ठानको स्थापना, । उद्देश्य तथा काम, कर्तव्य र अधिकार । ३. वी.पी.कोइराला स्वास्थ्य वज्जिज्ञान प्रतष्ठानको स्थापना: (१) नेपाललाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रमशः आत्मनिर्भर बनाउँदै लैजान, सर्वसाधारण जनतालाई स्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न, स्वास्थ्य सम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन र अनुसन्धानको प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक जनशक्ति तयार गर्न वी.पी. कोइराला स्वास्थ्य वज्जिज्ञान प्रतष्ठान स्थापना गरिएकोछ, जसलाई अंग्रेजी भाषामा "वी.पी. कोइराला इन्स्टीट्यूट अफ हेल्थ साइन्सेस" भनिएकोछ । (२) प्रतष्ठानको कार्यालय सुनसरी जिल्लाको धरानमा रहनेछ । ४. प्रतष्ठान स्वशासित संस्था हुने: (१) प्रतष्ठान अवच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित संस्था हुनेछ । (२) प्रतष्ठानको सबै काम कारबाहीको लागि एउटा छुट्टै छाप हुनेछ ।

(३) प्रतष्ठानले व्यक्तिसिरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबखिन गर्न वा अन्य कसिमिले व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (४) प्रतष्ठानले व्यक्तिसिरह आफ्नो नामबाट नालसि उजुर गर्न र प्रतष्ठान उपर पनि सोही नामबाट नालसि उजुर लाग्न सक्नेछ । ५. प्रतष्ठानको उद्देश्य: प्रतष्ठानको उद्देश्य देहाय बमोजमि हुनेछ:- । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । (क) देशलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउँदै लगी स्तरीय स्वास्थ्य सेवाको विकासका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति तयार गर्न तोकिए बमोजमिको योग्यता प्राप्त व्यक्तिलाई चिकित्सा, नर्सिङ तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका अन्य वषियहरूमा प्रमाणपत्र, स्नातक, स्नातकोत्तर तथा वदियावारधि तिहको शिक्षा प्रदान गर्ने । (ख) स्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने, स्वास्थ्य सम्बन्धी वभिन्नि तालिम प्रदान गर्ने र अन्य स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई परामर्श दनि र लनि । (ग) स्वास्थ्यको क्षेत्रमा आवश्यक अनुसन्धान गर्ने । (घ) संक्रामक र ट्रपिकल रोगहरूको अनुसन्धान र उपचारको व्यवस्था गरी यी वषियहरूमा राष्ट्रियस्तरको एउटा उत्कृष्ट केन्द्र स्थापना गर्ने । (ङ) स्वास्थ्य क्षेत्रमा मानवीय स्रोतको विकास तथा स्वास्थ्य वज्जिज्ञानका शिक्षकहरूको तालिमका लागि राष्ट्रिय स्रोत केन्द्रहरूमध्ये एकको रूपमा काम गर्ने । ६. प्रतष्ठानको काम, कर्तव्य र अधिकार: प्रतष्ठानको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) स्वास्थ्य क्षेत्रको वभिन्नि वषियहरूमा अध्ययन, अध्यापन, अनुसन्धान कार्य सञ्चालन र प्रवर्द्धन गर्ने । (ख) प्रतष्ठानद्वारा सञ्चालित कार्यको स्तर अभिवृद्धि गर्न स्वदेशी वा वदिशी वशिवदियालय, अस्पताल वा शैक्षिक संस्थाहरूसँग समन्वय कायम गर्ने । (ग) स्वास्थ्य सम्बन्धी स्वदेशी तथा वदिशी वशिवदियालय तथा प्रतष्ठान र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थासति सम्बन्ध स्थापना, वसितार र सुदृढ गरी पारस्परिक सहयोग आदान प्रदान गर्ने । (घ) स्वास्थ्य क्षेत्रमा योग्य जनशक्ति तयार गर्नको लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षण प्रशिक्षण तथा अनुसन्धानको व्यवस्था गर्ने । (ङ) प्रतष्ठानको उद्देश्य पूरा गर्नको लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी वषियहरूमा गोष्ठी, सम्मेलन आदि आयोजना गर्ने, गराउने तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी वभिन्नि प्रकाशन गर्ने, गराउने । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति

। (च) प्रतष्ठानको सञ्चालन तथा यसको उद्देश्य अनुरूप स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यको लागिस्वदेशी तथा वदिशी व्यक्तीर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय नकियाबाट वत्तीय, प्रावधिक तथा अन्य सहयोग प्राप्त गरी परचालन गर्ने । (छ) स्वास्थ्य सेवाको उपयोगिता र उपादेयता बारे जनमानसमा जागरूकता अभिवृद्धि गर्ने, गराउने । (ज) स्वास्थ्य सम्बन्धी नीति एवं स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासमा नेपाल सरकारको परामर्शदाताहरू मध्ये एकको रूपमा कार्य गर्ने । (झ) स्वास्थ्य सेवामा संलग्न नकियालाई वत्तीय तथा प्रावधिक सहयोग प्रदान गर्ने ।

(ज) प्रतष्ठानले दनि शिक्षा र तालमिको व्यवस्था गर्ने, परीक्षा लनि, स्नातक, स्नातकोत्तर र वदियावारधितथा अन्य प्रमाणपत्र र उपाधि प्रदान गर्ने । (ट) छात्रवृत्ति, पदक र पुरस्कारहरू प्रदान गर्ने । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । (ठ) प्रमाणपत्र, स्नातक, स्नातकोत्तर र वदियावारधितहको शिक्षा प्रदान गर्ने कार्यक्रमको लागि पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक तयार गर्ने । (ड) स्वास्थ्य सेवामा सूचना प्रवाह र अनुसन्धान प्रवर्द्धनका लागि तोकिएका जिल्लाहरूमा नमूना सूचना एवं अनुसन्धान क्षेत्रको विकास गर्ने । (ढ) प्रतष्ठानमा कार्यरत पदाधिकारी शिक्षक एवं कर्मचारीहरूको सेवा, शर्त र सुविधा सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्ने । (ण) प्रतष्ठानको वभिनि पदमा तोकिए बमोजमि नयिकृत गर्ने । (त) शैक्षिक र अन्य सेवा शुल्कहरू तोकने र प्राप्त गर्ने । (थ) प्रतष्ठानको सम्पत्तिको सुरक्षणमा ऋण लनि । (द) प्रतष्ठानको सम्पत्तिको लगानी गर्ने । (ध) प्रतष्ठानको अक्षयकोष खडा गरी तोकिए बमोजमि सञ्चालन गर्ने । (न) प्रतष्ठानको उद्देश्य पूरति गर्न अन्य आवश्यक कामहरू गर्ने, गराउने । परिच्छेद-३ । सञ्चालक परिषद् र कार्यकारिणी समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । ७. सञ्चालक परिषद्को गठन: (१) प्रतष्ठानको तर्फबाट गर्नु पर्ने कार्यहरू गर्न देहाय बमोजमिका सदस्यहरू भएको सञ्चालक परिषद् गठन हुनेछ:- । (क) सहकुलपति - अध्यक्ष । (ख) गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । (ग) गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । (घ) सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग (स्वास्थ्य क्षेत्र हेर्ने) - सदस्य । (ङ) प्रतष्ठानको भूतपूर्व उपकुलपतिहरू मध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनति गरेको एकजना - सदस्य । (च) विश्ववदियालयका उपकुलपतिहरू मध्येबाट कार्यकारिणी समितिको सफारसिमा नेपाल सरकारले मनोनति गरेका बढीमा दुईजना - सदस्य । (छ) उपकुलपति, नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । वज्जान तथा प्रवधि प्रज्जा प्रतष्ठान - सदस्य । (ज) सचिव, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय - सदस्य । (झ) सचिव, शिक्षा, वज्जान तथा प्रवधि मन्त्रालय - सदस्य । (ज) सचिव, अर्थ मन्त्रालय - सदस्य । (ट) डीन, चकितिसा शास्त्र अध्ययन संस्थान (त्रिभुवन विश्ववदियालय) - सदस्य । (ठ) अध्यक्ष, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् - सदस्य । (ड) अध्यक्ष, नेपाल मेडिकल काउन्सिल - सदस्य । (ढ) स्वास्थ्य वैज्जानकिहरूमध्येबाट कार्यकारिणी समितिको सफारसिमा नेपाल सरकारले मनोनति गरेका दुईजना - सदस्य । (ण) प्रमुख, धरान नगरपालिका - सदस्य । (त) शिक्षाध्यक्ष - सदस्य । (थ) रजिष्ट्रार - सदस्य । (द) अस्पताल नर्देशक - सदस्य । (ध) प्रतष्ठानका शिक्षकहरूमध्येबाट उपकुलपतिको सफारसिमा सहकुलपतिले मनोनति गरेका दुईजना - सदस्य ।

(न) प्रतष्ठानति वदिवान, समाजसेवी, उद्योगपति तथा व्यापारी मध्येबाट कार्यकारिणी समितिको सफारसिमा सहकुलपतिले मनोनति गरेका बढीमा दुईजना - सदस्य । (प) उपकुलपति - सदस्य-सचिव । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा थप । (१क) उपदफा (१) को खण्ड (प) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपकुलपतिलाई कारबाही गर्नु पर्ने वषियमा छलफल गर्न बस्ने परिषद्को बैठकमा सोही उपदफाको खण्ड (थ) बमोजमिको सदस्यले तथा उपकुलपति र रजिष्ट्रारलाई एकै पटक कारबाही गर्नु पर्ने वषियमा छलफल गर्न बस्ने परिषद्को बैठकमा सोही उपदफाको खण्ड (ज) बमोजमिको सदस्यले सदस्य-सचिवको रूपमा काम गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिका सदस्यहरू मध्ये पदेन सदस्यहरू बाहेक मनोनति सदस्यहरूको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । ८. परिषद्को बैठक र नर्णय: (१) परिषद्को बैठक कम्तमा वर्षको दुई पटक बस्नेछ । (२) परिषद्को बैठकको अध्यक्षता परिषद्को अध्यक्षले गर्नेछ र नजिको अनुपस्थितिमा बैठकमा उपस्थति सदस्यहरूले आफू मध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । (३) परिषद्को कूल सदस्य संख्याको पचास प्रतशित सदस्यहरू उपस्थति भएमा बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको माननिछ । (४) बहुमतको नर्णय बैठकको नर्णय हुनेछ । बैठकमा बहुमत कायम हुन नसकेमा अध्यक्षले नर्णायक मत दनि सक्नेछ । (५) बैठकको नर्णय परिषद्को सदस्य-सचिवबाट प्रमाणति गरनिछ । (६) बैठकको अन्य कार्यवधि परिषद् आफैले नर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । ९. परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) यस ऐनमा अन्यत्र लेखिएको कामको अतरिक्ति परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) प्रतष्ठानबाट सञ्चालन गरनि प्रशक्षण तथा अनुसन्धान कार्यक्रम सम्बन्धी नीति नर्धारण गर्ने । (ख) प्रतष्ठानको नयिम बनाउने । (ग) प्रतष्ठानको योजना तथा कार्यक्रमहरू स्वीकृत गर्ने । (घ) प्रतष्ठानको वार्षिक तथा कार्यक्रमको प्रगतिसम्बन्धी समीक्षा एवं मूल्याङ्कन गर्ने र वार्षिक बजेट स्वीकृत गर्ने । (ङ) तोकिए बमोजमिका अन्य कामहरू गर्ने । (२) परिषद्ले यस ऐन बमोजमि आफूले गर्नु पर्ने कुनै काम गर्नको लागि आवश्यकता अनुसार समति र उपसमति गठन गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि गठति समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यवधि परिषद्ले तोके बमोजमि हुनेछ । १०. कार्यकारिणी समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार: पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । (१) प्रतष्ठानको कार्यकारिणी नकियाको रूपमा काम गर्न देहाय बमोजमिका सदस्यहरू रहेको कार्यकारिणी समति रहनेछ:- । (क) उपकुलपति - अध्यक्ष । (ख)

शिक्षाध्यक्ष - सदस्य । नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (ग) प्रतनिधि, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय - सदस्य । (घ) अस्पताल निर्देशक - सदस्य । (ङ) प्रतष्ठानका वभागीय प्रमुखहरू मध्येबाट उपकुलपतिको सफारसिमा सहकुलपतिले मनोनित गरेका दुईजना - सदस्य । (च) रजिष्ट्रार - सदस्य-सचिव । (२) उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बमोजमिका सदस्यहरूको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ ।

(३) कार्यकारणी समितिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-४ । प्रतष्ठानका पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारीको सेवा, शर्त सम्बन्धी व्यवस्था । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ११. कुलपति: (१) प्रधानमन्त्री प्रतष्ठानको कुलपति हुनेछ । (२) प्रतष्ठानको दीक्षान्त समारोहमा कुलपतिले अध्यक्षको आसन ग्रहण गर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ११क. सहकुलपति: स्वास्थ्य मन्त्री वा राज्यमन्त्री प्रतष्ठानको सहकुलपति हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ११ख. उपकुलपतिको नयुक्ति: (१) प्रतष्ठानको उपकुलपति पदमा नयुक्तिको लागि सफारसि पेश गर्न कुलपतिबाट सहकुलपतिको अध्यक्षतामा अन्य दुईजना सदस्यहरू रहेको एक समिति गठन हुनेछ र सो समितिको सफारसिमा कुलपतिबाट उपकुलपतिको नयुक्ति हुनेछ । (२) उपकुलपति प्रतष्ठानको पूरा समय काम गर्ने कार्यकारी प्रमुख हुनेछ । (३) उपकुलपतिको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ र नजिको पदावधि पुनः थप हुन सक्नेछ । (४) उपकुलपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजमि हुनेछ । (५) उपकुलपतिको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ११ग. शिक्षाध्यक्ष, रजिष्ट्रार र अस्पताल निर्देशकको नयुक्ति: (१) उपकुलपतिको सफारसिमा सहकुलपतिले प्रतष्ठानको शिक्षाध्यक्ष, रजिष्ट्रार र अस्पताल निर्देशकको नयुक्ति गर्नेछ । (२) शिक्षाध्यक्ष, रजिष्ट्रार र अस्पताल निर्देशकको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ । (३) शिक्षाध्यक्ष, रजिष्ट्रार र अस्पताल निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजमि हुनेछ । (४) शिक्षाध्यक्ष, रजिष्ट्रार र अस्पताल निर्देशकको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ११घ. पदबाट हटाउन सकिने: (१) प्रतष्ठानको उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिष्ट्रार र अस्पताल निर्देशकले आफ्नो पद अनुसारको दायित्व पूरा गरेको छैन भनी परिषद्का तत्काल कायम रहेका एक चौथाई सदस्यहरूले कुलपति समक्ष लेखित नविदन दिएमा कुलपतिले सहकुलपतिको अध्यक्षतामा परिषद्का दुईजना सदस्यहरू समेत रहेको एक छानवनि समिति गठन गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि गठित छानवनि समितिले सो सम्बन्धमा आवश्यक छानवनि गरी आफ्नो प्रतिविदन परिषद् समक्ष पेश गर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि पेश भएको प्रतिविदनमा उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिष्ट्रार वा अस्पताल निर्देशकले आफ्नो पद अनुसारको दायित्व पूरा गरेको छैन भनी उल्लेख गरेको भए सो सम्बन्धमा परिषद्मा छलफल हुँदा नजिले पद अनुसारको दायित्व पूरा नगरेकोले पदबाट हटाउने भनी परिषद्को सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित प्रस्ताव कुलपति समक्ष पेश भएपछि कुलपतिले नजिलाई पदबाट हटाउनेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमि गठित छानवनि समितिले उपदफा (२) बमोजमि छानवनि गर्दा नजिलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासिबि माफकिको मौका दनु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।

१२. प्रतष्ठानको शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको नयुक्ति, सेवाको शर्त तथा पारिश्रमिक सम्बन्धी व्यवस्था: (१) प्रतष्ठानका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको नयुक्ति, सेवाको शर्त तथा पारिश्रमिक सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नयुक्त भएका सबै शिक्षक तथा कर्मचारीहरू ननप्राक्टिसिङ्ग हुनेछन् । स्पष्टीकरण: यस उपदफाको प्रयोजनको लागि "ननप्राक्टिसिङ्ग" भन्नाले प्रतष्ठानको पदीय काम बाहेक पारिश्रमिक लार्ने वा नलार्ने अन्यत्र कुनै चिकित्सा (मेडिकल प्राक्टिसि), अध्यापन (प्राइभेट ट्युसन) लगायतका अन्य कुनै प्रकारको नजिी व्यवसाय गर्न नपाइने सम्झनु पर्छ । १३. पहिलो संशोधनद्वारा खारेज । परिच्छेद-५ । प्रतष्ठानको कोष, लेखा तथा लेखापरीक्षण । १४. प्रतष्ठानको कोष: (१) प्रतष्ठानको एक छुट्टै कोष हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कोषमा देहायका रकमहरू रहनेछन्:- । (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, । (ख) कुनै व्यक्ती, संस्था वा सरकारबाट प्राप्त ऋण, चन्दा, सहायता, अनुदान वा दान दातव्यको रकम, । (ग) शैक्षिक शुल्क तथा सेवा शुल्कबाट प्राप्त रकम, । (घ) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम । (३) वदेशी व्यक्ती, संस्था, सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट प्रतष्ठानले रकम प्राप्त गर्दा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्नेछ । (४) प्रतष्ठानको कोषको रकम कुनै बैकमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ । (५) प्रतष्ठानको सबै खर्चहरू उपदफा (२) बमोजमिको कोषबाट व्यहोरिनेछ । (६) प्रतष्ठानको कोष र खाताको सञ्चालन तोकिए बमोजमि हुनेछ । १५. लेखा र लेखापरीक्षण: (१) प्रतष्ठानको आय-व्ययको लेखा पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । तोकिए बमोजमि राख्नु पर्नेछ । (२) प्रतष्ठानको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको वभागबाट पहिलो संशोधनद्वारा थप । वा सो वभागबाट नयुक्त लेखा परीक्षकबाट हुनेछ । परिच्छेद-६ । विविधि । १६. प्रतष्ठानबाट प्रदान गरिने प्रमाणपत्रहरू: प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि प्रतष्ठानले यस ऐन अन्तर्गत स्वास्थ्य सम्बन्धी स्नातक, स्नातकोत्तर, वदियावारधि तथा अन्य प्रमाणपत्र र उपाधि प्रदान गर्न सक्नेछ । १७. प्रतष्ठानबाट प्रदान गरिने प्रमाणपत्रहरूको मान्यता: यस ऐन बमोजमि प्रतष्ठानबाट प्रदान गरिने स्वास्थ्य सम्बन्धी स्नातक, स्नातकोत्तर, वदियावारधि तथा अन्य प्रमाणपत्र र उपाधिको मान्यता नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० बमोजमि हुनेछ । १८. वार्षिक प्रतिविदन: प्रतष्ठानको वार्षिक प्रतिविदन

पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । उपकुलपतलै आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र परिषद् समक्ष पेश गर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । १९. अधिकार प्रत्यायोजन: प्रतष्ठानले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम बमोजमि आफूलाई प्राप्त अधिकारहरू मध्ये केही अधिकार परिषद्को कुनै सदस्यलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । २०. नेपाल सरकारको राष्ट्रिय स्वास्थ्य र शिक्षा नीति अनुरूप कार्य गर्ने: नेपाल सरकारको राष्ट्रिय स्वास्थ्य र शिक्षा नीति अनुरूप कार्य सञ्चालन गर्नु प्रतष्ठानको कर्तव्य हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप ।